

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

עה א מ״י שם טוֹשֶׁעַ אִיִּם ס״י יֵל סַעִיף יֵג:

»

תורה אור השלם

1. חג הקטת תעשה לך שבועת ימים באספך מגִדְרָךְ ומִקְבְּךָ: דברים טו יג
2. ולקחתם אָגָדָת אוֹזֵב וּטְבַלְתֶּם בָּדָם אֲשֶׁר בִּסְף וְהִנְעַתֶּם אֶל הַמִּשְׁקָף וְאֶל שְׁתֵּי הַמְּזוּזוֹת מִן הָדָם אֲשֶׁר בִּסְף וְאַתֶּם לֹא תִצְאוּ אִישׁ מִמֶּתַח בֵּיתוֹ עַד בֹּקֶר:

שמות יב כב
3. ולקחתם לכם ביום הַיָּרֵאשׁוֹן פִּרֵי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וְגַנָּף עֵץ עֵבֶת וְעֶרְבֵי נָחַל וּשְׂמַתְמָהּ לִפְנֵי יְיָ אֱלֹדִיכֶם שְׁבַעַת יָמִים: ויקרא כג מ
4. עֵזִי וּמִדַּת יְהוָה לִי לִישׁוּעָה זֶה אֵלֵי וְאֶנְדוֹ אֱלֹדִי אֲבִי וְאַרְמְנִינָה: שמות טו ב
5. וְאֵד יַעֲלֶה מִן הָאָרֶץ וְהִשְׁקֶה אֶת כָּל פְּנֵי הָאָדָמָה: בראשית ב ו
6. לִמְעַן יֵדַע דְּרֹתֵיכֶם בִּי בַסּוּדֹת הוֹשִׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְיָ אֱלֹדִיכֶם: ויקרא כג מג

»

רבינו חננאל

בעינן ענין גוטף בשעת נתינת פתיל בכנף הכנר וליכא, דהוא מתוח הוא ואינה ענין גוטף, קמלי דלא חשיי. ת"ש תלאן רבא פיסק ראשי חוטין שלהן פסולה. מאי לאו פסולה לעולם. ומשני רב פסולה דר שיפסיקו. ולוי תני פסולה לעולם. אמר רב מתנה בדידי הוה עובדא ואמר שמואל פסולה לעולם. ואצ"ר דמשני רב כדחלה על הגפן וכו' דלשלפינהו שלופי [תלאן] מינכיןארא עשיה דידהו, ולפיכך קתני פסולה כו', קיימא לן פסול לעולם, חדא דהא לוי ושמואל פליגי עליה דרב והם רביים גביהו, וחוב דהא עלתה ליה בקושיא. ואיתנן לאוקמי שמעתא דרב כתנאי, ר' שמעון בר' צדוק דאמ' עבר וליקט ביום טוב הענבים של הדס, כיון שהיו ענביו מרובין מעליו, אצ"פ דמיטען היום הפסילתו עומד. וילפינן לולב מסוכה, תנא קמא דפסיל כשמואל ולוי, חכמים שמכשירין כרב דאמר קציצתן זו היא עשייתן. ודחינן לא כולי עלמא, והן תנא קמא וחכמים, (ו)כולהו סבירא להו גבי סוכה בעינן מעשה לשם סוכה דמוכת, דקיימא לן תעשה ולא תעשוי, ולא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן. אלא בהא פליגי, תנא מסוכה, כשם דלגבי סוכה לא אמרינן קציצתן זו היא עשייתן, כך גבי לולב לא אמרינן ליקטתן

יא:

פסולין לעוֹם. כולהו אמוראי וכולה שיטתא כשמואל ולא אמר קציצתן זו עשייתן וגבי סוכה צריך נענוע:

דשלפינהו שלופי. קצת קשה דהא מפרש טעמא דצרייתא משום תעשה ולא מן העשוי וי"ל אסמכתא צעלמא

הוא אי נמי הכא מיירי כשנפשח ומעורה בקליפה ואין יכול להחיות לה כי הדיא דפ' העור והרוטב (חולין דף קס:) דלע"ג דחשיז כחלוט מ"מ כיון דלא נקנץ לגמרי לא אמרינן זו היא עשיה: **דבברי ר"ש בן יהוצדק**. תנא היה ואפשר שזה הוא הנוצר כזמה מקומות דש"ס א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהודק ואין זה הוא דפרק זה צורך (סנהדרין דף טו.) דקרניהו ריש לקיש רועי צקר ואמר להו ר' יוחנן אי קריינו רועי לאן מאי עבידנא לכו דלא הוה מהדר ליה הכי אלא מוחה היה על כבוד רבויו: **והכא במי"ף פ"ב מסוכה קמיפלאני**. והא דאיפלגו צעבר וליקטן ולא איפלגו צליקטן מערבז י"ט דצעבי לשאמשועין אין דיחוי אלא מנות כדאיתא דפרק לולב הגזול (לקמן דף לג.) א"נ משום דמע"ט היה יכול לתקן לכתמילה להמיר לאוגדו ולחזור ולאוגדו אי נמי כדפ' בקונטרס לקמן דנקט פלוגמיהו דייט למימר דנתר לאוגדיה פליגי דהא דייט לא אגיד ליה: **לְקִיחָהּ לְקִיחָה א"א י"פנינ**. ברש קדושין (דף ג.) ילפי' קיחה קיחה משדה עפרון אצל הכא לא ילפינן גזירה שז דלקיחה:

מקיש סוכה לרחצה. הגי'ה. הכא מיימית קרא דתג הסוכות תעשה לך ולעיל (דף טו.) דאסרינן עזי סוכה משום דאיתקש לחגיגה מיימית קרא דתג הסוכות שצעת ימיס לה': **וְגִידוּלָו מִן הָאָרֶץ**. ברש ככל מערבזין (עירובין דף ק:.) גבי מעשר שני דכתבי ונתתה הכסף בצקר וצאלן חשיז צהמה גידולו מן הארץ אצל צפ' השוכר את הפועלים (צ"מ דף פט.) גבי דיש וצפ"ק דקדושין (דף יו.) גבי הענקה לא חשיז צהמה גידולי קרקע דלגבי דבר היואל מן הקרקע ממש כגון דיש וגידולין לאו יואל מן הקרקע היא אלא שהיא גדילה מן הקרקע: אי

כשר שאינו אגוד פסול מ"ט דרבי יהודה יליף לקיחה לקיחה מאגודת אוזב כתיב התם² ולקחתם אגודת אוזב וכתיב הכא³ ולקחתם לכם ביום הראשון מה להלן באגודה אף כאן גמי באגודה ורבנן לקיחה מלקיחה לא ילפינן כמאן אזלא הא דתנאי לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו כשר אי ר' יהודה כי לא אגדו אמאי כשר אי רבנן אמאי מצוה לעולם רבנן היא ומשום שנאמר⁴ זה אלי ואנוהו⁵ התנאה לפניו במצות: זה הכלל כל דבר שמקבל טומאה כו': מה"מ אמר ריש לקיש אמר קרא⁶ ואד יעלה מן הארץ מה אד דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ הניחא למ"ד ענני כבוד היו אלא למ"ד סוכות ממש עשו להם מאי איכא למימר דתנאי⁶ כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ענני כבוד היו דברי ר' אליעזר⁷ ר"ע אומר סוכות ממש עשו להם הניחא לסוכות תעשה לך מקיש סוכה לחגיגה מה חגיגה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אי

סוכה פרק ראשון סוכה

בעינן כנף נשעת פסיל. נשעת שפותלו שחלהו צו הפתילים צעינן כנף אחד ולא שנים: **לעולם**. ואפילו מפסקן לשנים לאחר קישור וקשיא לרז: **ופיך על גבן פסולה**. ול"ג דצרייתא אס היה סיכוך הרבה מהן או שקנץ: **דשלפינהו שלופי**. פשחן מן האילן עד שניתקן ומתוך שאין קציצתן ניכרת כל כך ששוכנין ראשי פשיחתן אכל האילן לא היו עשיה מעלייא: **מ"מ תלאן ואח"כ פסק קשיא לרז**. דמכשר: **כסנאי**. אי אמרינן קציצתן זו היא עשייתן או לא: **עבר וליקטן**. ענבי ההדס דתנן לקמן (ד' לז:) אס היו ענביו מרובין מעליו פסול דהוה ליה מנומר ולא הדר הוא ואס מיעטו כשר ואין ממעטין דייט דמתקן מנא להשכיר את הפסול וקתני דצרייתא עבר על דברי חכמים שאמרו אין ממעטין דייט ולקטן דייט פסול: **סברו**. רבנן דצי מדרשא דצעוו למישמע מינה דצלקיטתן זו היא גמר עשייתן

פליגי: **דכולי עלמא**. תרוייהו הכן תנאי סבירא להו: **לולב צריך אגד**. לאגד שלשה המינין כחחד ושייכא זה עשיה: **וילפינן לולב מסוכה**. צבנין אכ מה מזינו בצוכה שיש זה מעשה והקפידה תורה על העשוי בצסול אף לולב כן: לא ילפינן **לולב מסוכה**. לפסול זה את העשוי: **ואינעינים אימא**. אס הוה סבירא להו לתרוייהו לולב צריך אגד ושייכא ציה עשיה דכולי עלמא (פ) דילפינן לולב מסוכה למיפסל ולקיעטתן לאו זו היא עשייתן: **ר"ש סבר לולב צריך אגד**. לאגוד שלשה המינים ושייכא ציה עשיה ועל כרחך מצעוד יוס אגדו עס ענביו וכי לוקטו דייט הוה ליה מן העשוי: **לא ילפינן**. לא למדוה ואין אדם דן גזירה שז מעצמו אלא א"כ למדו מרצו ורצו מרצו עד משה רבינו ושמן מקראות הללו לא לדרוש גזירה שז נכתבו: **סוכה ואנוסה הסנאה לפניו במלות**. סוכה נאה לולב נאה לציית נאה: **ואד יעלה מן הארץ**. שמע מינה עננים גידולי קרקע נינהו וסוכה מעננים ילפינן שהרי זכר לענני כבוד הוא דככתבי כי בסוכות הושבתי ומתרגמינן ארי צמטלות ענני: **אין מקבל טומאה**. דלא נאמרה טומאה אלא ככלים ואוכלין ומשקין ואדם וזה איינו אחד מאלה: **ענני כבוד היו**. סוכות שאמר הכתוב שהשיצם במדבר: **סוכות ממש**. מפני החמה בשעת חנייתן היו עושים סכות: **מאי איכא למימר**. מי יאמר לנו שלא היו מסוככות ככלים וצגדים ועורות: **כי חגיגה**. כל צהמה לרבי יוחנן גדולי קרקע הן שמן הקרקע גדילים וגיוזין אצל דגים ומלח וכמהין ופטריות לאו גידולי קרקע נינהו וגזי מעשר קרינן להו לצהמות גידולי קרקע דאמר קרא (דברים יד) ונתתה הכסף ככל אשר תאוו נפשך וגו' מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע וכו'. ומיהו כיון דלא קמה מילתייהו(י) דרבי יוחנן דהא פרכין עלה אי מה חגיגה צבלי חיים וכו' וילפינן טעמא מגרנך

לרבי יהודה יליף לקיחה לקיחה מאגודת אוזב כתיב התם² ולקחתם אגודת אוזב וכתיב הכא³ ולקחתם לכם ביום הראשון מה להלן באגודה אף כאן גמי באגודה ורבנן לקיחה מלקיחה לא ילפינן כמאן אזלא הא דתנאי לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו כשר אי ר' יהודה כי לא אגדו אמאי כשר אי רבנן אמאי מצוה לעולם רבנן היא ומשום שנאמר⁴ זה אלי ואנוהו⁵ התנאה לפניו במצות: זה הכלל כל דבר שמקבל טומאה כו': מה"מ אמר ריש לקיש אמר קרא⁶ ואד יעלה מן הארץ מה אד דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ הניחא למ"ד ענני כבוד היו אלא למ"ד סוכות ממש עשו להם מאי איכא למימר דתנאי⁶ כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ענני כבוד היו דברי ר' אליעזר⁷ ר"ע אומר סוכות ממש עשו להם הניחא לסוכות תעשה לך מקיש סוכה לחגיגה מה חגיגה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אי

כתיב התם² ולקחתם אגודת אוזב וכתיב הכא³ ולקחתם לכם ביום הראשון מה להלן באגודה אף כאן גמי באגודה ורבנן לקיחה מלקיחה לא ילפינן כמאן אזלא הא דתנאי לולב מצוה לאוגדו ואם לא אגדו כשר אי ר' יהודה כי לא אגדו אמאי כשר אי רבנן אמאי מצוה לעולם רבנן היא ומשום שנאמר⁴ זה אלי ואנוהו⁵ התנאה לפניו במצות: זה הכלל כל דבר שמקבל טומאה כו': מה"מ אמר ריש לקיש אמר קרא⁶ ואד יעלה מן הארץ מה אד דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ הניחא למ"ד ענני כבוד היו אלא למ"ד סוכות ממש עשו להם מאי איכא למימר דתנאי⁶ כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ענני כבוד היו דברי ר' אליעזר⁷ ר"ע אומר סוכות ממש עשו להם הניחא לסוכות תעשה לך מקיש סוכה לחגיגה מה חגיגה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אף סוכה דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ אי

ומיקנך לא סמכינן עלה לאכשורי לסך צעורות דנהי דגידולי הארץ אקרי על שם שהארץ מגדלתן צמרעה ופרנסה אצל גידולים מן הארץ לא אקרי אלא דבר הנומח מן הקרקע ולא צהמות דמניא צהשוכר את הפועלים (צ"מ ד' פט.) פועלים אוכלין דצדר שגידולו מן הארץ וגמר מלא תתקום שור דדישו מה דיש מיוחד דבר שגידולו מן הארץ כו' יאל החולצ והמפנך והמגנן אלמא לאו גידולין מן הארץ קרי להו תנא: פסולת

מסורת הש"ס

א) [לקמן יב. טו. לג.],
ב) לקמן לג. ע"ש, ג) [לקמן לז: טו"ט,], ד) [לקמן לג.],
ה) שם [מספתי פ"ב הי"א] מנחות כו, ו) [זמר ב:],
ז) שבת קלג: מסיילא הי"ו, ח) [מילתיה יענ"ץ],
ט) [וכן כתבו חוס' מדי י. ד"ה אמר ועי' חוס' ע"ז עו. ד"ה דאמר וכו'],

»

הגהות הב"ח

א) גמ' לוי ושמואל אמר פסולין לעולם וכן אמר:
ב) רש"י ד"ה ואיענית אימא וכו' דכ"ע ילפי לולב:

»

מוסף רש"י

תעשה ולא מן העשוי. בפסול (לקמן יב' טו. לג.), עבר וליקטן. לעניני הדס שזיו מרובין מעלין ומן אס מיעטן כשר ואין ממעטין דייט משום שנות, שזומה למתקן כלי ומכשירו ואס עבר ומעטן פסול (לקמן לג.).

»

רבינו חננאל (המשך)

זו היא עשייתן, וחכמים סבירי הני מילי סוכה אבל לולב אמרינן ליקטתן זו היא עשייתן. איבעית אימא בהא פליגי תנא קמא סבר לולב צריך אגוד, ואגודתו זו היא לולב צריך אגוד ולקטתו זהו עשייתו. ובפליגותא דהני תנאי, חכמים דמכשרי אס מיטעו כתנא קמא דתני לולב בין אגדי בין לא אגדי כשר. ואוקימנא גמי להא דתנאי סתמא, לולב מצוה לאוגדו לא אגדו כשר, כרבנן דמכשרי בשאינו אגוד, אבל מצוה לאוגדו משום זה אלי ואנוהו. ותנא קמא דתני עבר וליקטן פסול, כר יהודה דתני אגוד כשר שאינו אגוד פסול. וסוגיא כרבנן. זה הכלל דבר פירוש איכא דר' אליעזר דאמר הא [ד]כתיב כי בסוכות הושבתי, אותם סוכות ענני כבוד היו. בעינן סוכה כעין אותם הסוכות, מה ענני כבוד שהן עולים מן הקרקע ואין מקבלים טומאה, כדכתיבי ואד יעלה מן הארץ, תנא הענין שהוא גדולי קרקע ואינו ככלי המקבל טומאה, אף סוכה כמו כן בעינן, שפיר. אלא לר' עקיבא דאמר סוכות ממש היו, מנא ליה דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה. ואיתנן לפרושא מהאי קרא מדכתיב חג הסוכות, ופשטינן חג דכתיב הכא בהמה שחונג בה הוא, וליקטש סוכה לחגיגה, מה בהמה גידולי קרקע ואינה מקבלת טומאה אף סוכה כמותה,

א) אולי צ"ל ולכן לא אמרינן דלקיטתן זכו עשייתן.